

1501630-45.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181332/2020 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 12614811

- 03º D.P. CARAPICUIBA, 819/20/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2181332 - 03º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuiiba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501630-45.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501630-45.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181332/2020 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 12614811

- 03º D.P. CARAPICUIBA, 819/20/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2181332 - 03º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LIMA GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

THIAGO LIMA GONCALVES, qualificado à fl. 05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nos artigos 33, "caput", c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 61, II, "j" (calamidade pública Decreto Lei 6/2020), do Código Penal, porque, no dia 24 de julho de 2020, por volta das 9 horas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, altura do nº 104, Vila Creti, próximo

ao Fórum de Carapicuíba (doc. Anexo), local de trabalho coletivo, nesta cidade e comarca, durante período de calamidade pública, guardava e trazia com ele, para entrega a consumo de terceiros, 81 (oitenta e uma) porções de cocaína, 106 (cento e seis) porções de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 13/16.

Segundo a denúncia, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina em frente a "Favela Municipal", local conhecido como ponto de comércio de drogas, quando avistaram THIAGO. Este, ao notar a presença da viatura, tentou evadir-se, o que gerou suspeita. Diante disso, os guardas municipais deliberaram por abordá-lo e passaram a persegui-lo, até que o detiveram. Ato contínuo, em revista pessoal encontraram com o denunciado uma mochila contendo 81 (oitenta e uma) porções de cocaína, 106 (cento e seis) porções de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções de crack, além da quantia de R\$8,00 (oito) reais em dinheiro. Indagado informalmente pelos guardas, THIAGO confessou que traficava a noite toda, bem como que estava prestes a "passar o posto" para outro traficante. Interrogado perante a Autoridade Policial, THIAGO novamente confessou a prática delitiva (fls.05) A localização de grande quantidade e variedade de entorpecentes, embalados de forma individual, para a pronta comercialização, em ponto de venda de drogas, a quantia em dinheiro, a reação evasiva do denunciado ao notar a presença dos guardas municipais, bem como a confissão dele, são circunstâncias indicativas de que estava praticando o tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2020 (fls. 76/77).

Dando-se por citado, o acusado constituiu Defensor Técnico (fl. 79) e apresentou resposta à acusação (fls. 97/98).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 107).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Thiago Lima Gonçalves requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 13/16), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 125/127), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, pelo comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 66), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é incontestada.

Em solo policial, a testemunha Fabiano Morgado de Oliveira, guarda municipal, disse que realizava patrulhamento de rotina com seu colega de serviço Carlos, pela Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, altura no numeral 104, defronte à favela Municipal, local afamado pelo comércio de entorpecentes, oportunidade em que avistaram um indivíduo que, ao ver a viatura, fugiu em direção ao trilho do trem, sendo abordado alguns metros à frente. O indivíduo foi identificado como THIAGO LIMA GONÇALVES e, em revista pessoal, foram encontradas no interior de uma mochila que estava nas costas dele 81 porções de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, 106 porções de substância esverdeada aparentando ser maconha, e 45 pedras amareladas aparentando ser crack, bem como R\$8,00 (oito reais) em espécie. Indagado sobre as substâncias, e valores, THIAGO admitiu informalmente a traficância, informando que estava para passar a bolsa a outro indivíduo que iria assumir seu posto, porém foi abordado antes pelos Guardas Municipais. Diante do exposto, foi dada voz de prisão a THIAGO LIMA GONÇALVES, que foi conduzido ao 3º Distrito Policial para as providências (fl. 02). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que o acusado

estava sozinho no local em que foi abordado, dentro da viela, ele empreendeu fuga para dentro da comunidade. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes. A testemunha Carlos Antonio Ferreira João, guarda municipal, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado e que ele foi abordado sozinho.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os guardas municipais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável sem ressalvas aos agentes da guarda:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu” (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase policial, o acusado Thiago Lima Gonçalves aduziu que estava no local dos fatos, onde passou a noite comercializando entorpecentes, oportunidade em que foi abordado por Guardas Municipais que localizaram drogas em sua mochila. Assim, foi conduzido ao Distrito Policial pelos Guardas (fl. 05). Em juízo, disse ter 27 anos de idade e trabalha num supermercado registrado. Mora com sua mãe e irmãs. Sobre os fatos, alegou ser dependente químico, usou muita droga na noite anterior e de manhã havia outras pessoas no local usando drogas. Após a linha do trem, tem um muro, onde usam drogas e foi para lá, e tinha um rapaz do seu lado com uma bolsa. Os policiais apareceram em cima de um barranco, tendo o rapaz corrido e jogado a bolsa. Como estava drogado, pegou a bolsa e entregou para devolver para o traficante, sendo abordado. Não disse que estava vendendo drogas na Delegacia porque estava drogado, mas se recorda da abordagem e o que falou na Delegacia. Questionado, disse que ficou com medo e nunca passou por isso. Não foi ameaçado. Tomou uns tapas quando foi abordado.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos guardas municipais, os quais apreenderam a mochila com as drogas na posse do acusado em local conhecido por ponto de venda de drogas. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, tendo se retratado inclusive, de sua confissão extrajudicial, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se a tese defensiva.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que

envolve o agente acusado. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; Lex STF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e dos relatos das testemunhas, que detiveram o acusado em local conhecido por ponto de venda de drogas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

A causa de aumento de pena descrita na denúncia acha-se igualmente comprovada, não havendo dúvidas de que o denunciado cometeu a infração penal próximo ao Fórum de Carapicuíba, local de trabalho coletivo, consoante se verifica dos depoimentos dos guardas municipais e mapa de fl. 75, fazendo incidir o inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06. Considerando existir tão somente uma causa de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei de Drogas, a pena deve ser majorada em 1/6.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado é primário, e, considerando a quantidade e natureza diversificada das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida em 1/6.

Afasto a incidência da agravante da calamidade pública diante da ausência de nexos causal com tal circunstância.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. 40, III, c.c. artigo 33, §4º, ambos da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, preponderantes sobre as do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6. Concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar THIAGO LIMA GONCALVES, qualificado à fl. 05, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, e §4º, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum da pena.

Estando o acusado solto durante a instrução e ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, caso ainda não realizada e com fundamento no artigo 63, da Lei 11.343/06, e do artigo 92 do Código Penal, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 10/11 e 66).

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA